



PUTUSAN
Nomor 3803 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TIENEKE SHRIE MULIAWATI D atau disebut TIENNEKE SHRIE MULIAWATI DAJOH, bertempat tinggal di Taman Kebon Jeruk, G 1/135, RT 001 RW 011, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Subandrio, S.H., Advokat, berkantor di Jalan H. Abdul Ghani II, Perum Nuansa Telaga Kalibaru, Blok E, Nomor 4, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

DARWIN ARIFIN GOZALI, bertempat tinggal di Taman Kebon Jeruk, G 1/135, RT 001 RW 011, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adri Of Patras, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gunung Sahari I, Nomor 36, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 3803 K/Pdt/2024



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 September 1986, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1966/II/1986 tanggal 20 September 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera/Panitera Pengganti atau Pejabat yang ditunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat, agar perceraian tersebut di daftar pada register yang telah di sediakan untuk keperluan di maksud;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt, tanggal 12 September 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 572/PDT/2023/PT DKI tanggal 31 Agustus 2023 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt, tanggal 12 September 2022, yang dimohonkan banding;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 3803 K/Pdt/2024



Mengadili sendiri:

1. Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Oktober 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 572/PDT/2023/PT DKI *juncto* Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Oktober 2023;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Terbanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memeriksa perkara Nomor 572/PDT/2023/PT DKI tertanggal 31 Agustus 2023 karena penerapan hukum dan pertimbangan hukum serta isi amar putusannya tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan *Judex Facti* majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 3803 K/Pdt/2024



Mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Semula Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila Yang Mulia *Judex Juris* Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi/semula Terbanding/semula Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 20 Oktober 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ternyata *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa para pihak telah mengakui Tergugat telah pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan perkara Nomor 633/Pdt.G/2012/PN Jkt.Brt, dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan putusan menolak gugatan perceraian yang diajukan oleh Tergugat dan tidak diketahui apakah putusan Nomor 633/Pdt.G/2012/PN Jkt.Brt, diajukan upaya hukum atau tidak, sehingga untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan maka gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Tienneke Shrie Muliawati D atau disebut Tienneke Shrie Muliawati Dajoh tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 3803 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TIENEKE SHRIE MULIAWATI D** atau disebut **TIENNEKE SHRIE MULIAWATI DAJOH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 3803 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN.
Nip.19590710 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 3803 K/Pdt/2024